

1503764-44.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503764-44.2020.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503764-44.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2300769/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 15010476 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7444/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2300769 - 02º D.P. RIO CLARO, 7444/20/924 - 02º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON DE ANDRADE MEIRELLES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ADILSON DE ANDRADE MEIRELLES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 00h35min, na Rua 2 A, nº 571, Vila Aparecida, nesta comarca de Rio Claro, teria tentado subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em um ventilador da marca "Britânia" e um climatizador da marca "Philco", pertencentes à vítima Fábio Roberto Longo, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de

exibição e apreensão (fls. 24), auto de entrega (fls. 25), auto de avaliação (fls; 219/220) e laudo pericial do local (fls. 225/229).

A denúncia foi recebida (fls. 134/135), o réu Adilson foi citado (fls. 153) e apresentou resposta escrita (fls. 159/163).

Superada a instrução e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia, bem como requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal e o reconhecimento da agravante da reincidência específica. (fls. 294/298) A Defesa, por seu turno, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da abordagem em razão da usurpação das funções atribuídas à guarda municipal. No mérito, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à fixação da pena. (fls. 302/314)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a preliminar arguida pela Defesa, pois no presente caso, não há que se falar em usurpação das funções previstas no art. 144, §8º, da CF, senão vejamos.

Como se vê, os guardas municipais foram acionados para atender uma ocorrência da prática de um furto qualificado. Na sequência, deslocaram-se até o local e lograram êxito em localizar o indivíduo detido em flagrante por populares, tendo posteriormente encaminhado-o para delegacia.

Da análise da conduta perpetrada pelos guardas municipais, tem-se que é decorrente do poder de polícia próprio do Poder Público, que tem por fim prevenir ou obstar atividades contrárias à ordem pública, com fundamento na lei, de modo que não ocorreu a alegada ilicitude na detenção efetuada no presente caso, pelo contrário, o que se vê é o regular exercício das suas competências legais como agentes auxiliares da segurança pública, conforme determina o art. 5º, inciso IV e XIV, do Estatuto das Guardas Municipais, senão vejamos:

"Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
[...]

IV- colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. "

Desse modo, no presente caso, conforme alegado pela própria Defesa, de fato, a conduta dos guardas municipais não tinha o escopo de proteger de bens, serviços e instalações municipais, mas sim de colaborar, no âmbito de sua competência específica, com os órgãos de segurança pública, devendo, portanto, ser afastada a preliminar arguida.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime vem cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 24), auto de entrega (fls. 25), auto de avaliação (fls; 219/220) e laudo pericial do local (fls. 225/229).

A autoria restou demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que estava com um ventilador e "um outro negócio branco". Um rapaz chegou dizendo que era dele, mas esses objetos pertenciam a ele próprio e estavam em sua casa havia tempo. Contou que com ele estavam apenas esses dois itens e quinze reais em dinheiro. Negou ter realizado o furto e ter um HD externo em sua posse. Disse ser mentira que o viram entrando na casa e furtando objetos (fls. 08).

Em juízo, negou a prática do furto. Alegou que caminhava em direção ao lugar em que estava a vítima, com o ventilador e o climatizador em sua posse, com destino ao Jardim Chervezon, onde os trocaria para fazer uso de entorpecentes. Disse que é usuário de crack e estava em abstinência. Afirmou que havia duas viaturas procurando por alguém naquele local, e no momento em que atravessava a avenida 32 foi abordado pela guarda municipal. Foi agredido pela vítima enquanto estava detido. Informou que os objetos eram seus, que os furtou 20 dias antes da data dos fatos, em um domingo à tarde, na garagem de uma residência na rua 2. Posteriormente, informou que fazia 15 dias que estava na posse dos objetos, mas que não eram de Fábio. (SAJ)

A testemunha comum, Joelma Borges de Assunção da Silva, guarda municipal, declarou que na data dos fatos, durante a madrugada, foi solicitada sob a informação que um indivíduo teria invadido uma residência nas imediações da igreja tinha uma pessoa que havia invadido uma residência, nas imediações da igreja Villa Aparecida. Ao chegar no local, avistou o acusado, já na via pública, portando alguns produtos, sendo estes, um ventilador e um climatizador. Relatou não saber como ele entrou na casa, mas que segundo a vítima, teria invadido pelos fundos, através de um alambrado. Afirmou que abordou o acusado próximo ao semáforo da av. 32, menos de 100 m da residência, o qual já estava detido por populares. O acusado alegou que não teria sido ele o autor do roubo, mas não soube explicar o motivo de estar portando os produtos. Não sabe dizer se a vítima estava na casa no momento do roubo. (SAJ)

A testemunha comum, Marcos Ricardo Siqueira, guarda municipal, declarou que na data dos fatos foi notificado via COPOM pois estavam segurando um indivíduo que teria cometido um furto. Ao chegar no local, o indivíduo estava com objetos em mãos, não se recorda claramente o que era, mas este se identificou como proprietário dos objetos e que posteriormente iria trocá-los para fazer uso de entorpecentes. Foi conduzido para delegacia. Segundo a vítima, o acusado invadiu a residência através de um alambrado. Relatou que não se recorda se a vítima estava na residência e nem se esta apresentou alguma comprovação que os objetos eram de sua propriedade. (SAJ)

De rigor a condenação do réu, tendo em vista que restaram cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, senão vejamos.

Como se vê, a negativa do réu quanto a prática do furto não passa de tentativa de desqualificar os relatos da vítima e dos guardas municipais. Em juízo, o réu alegou que havia furtado os objetos há cerca de vinte dias antes. Disse que na ocasião em que foi abordado caminhava sob posse do ventilador e do climatizador e iria trocá-los por entorpecentes. Afirmou que os objetos não pertenciam a vítima.

Conforme demonstrado, a versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, pois as declarações da vítima e dos guardas municipais responsáveis pela sua prisão, foram harmônicas e coerentes ao confirmarem que o réu foi surpreendido em flagrante logo após ter praticado o crime quando estava há aproximadamente menos de 100 metros de distância da residência da vítima, sob posse dos objetos furtados.

Quando ouvida na fase inquisitiva, a vítima declarou que na ocasião dos fatos ouviu alguns barulhos no quintal e quando abriu a janela visualizou o indivíduo furtando os objetos. Disse que ele saiu com os objetos por um alambrado, que ele mesmo cortou. A vizinhança ouviu o barulho e conseguiu detê-lo. Ele tentou reagir, mas foi contido até a chegada dos guardas municipais.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do réu, como é o caso dos autos.

Ademais, não houve demonstração de que a vítima e os guardas municipais tivessem qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

É certo que para configuração do crime de furto, faz-se necessário a presença do dolo, a vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), finalidade expressa no tipo penal.

Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo que a alegação do réu de que os objetos lhe pertenciam pois decorrentes de um furto realizado anteriormente, não tem o condão, por si só, de isentá-lo da responsabilidade penal imputada, pois os elementos probatórios são seguros o suficientes e dão conta do envolvimento de Adilson com a prática do furto.

Diferentemente do que foi alegado pela Defesa, não há que se falar em prejuízo em decorrência do laudo pericial de ter sido realizado treze dias após os fatos imputados na denúncia, tendo em vista que as fotografias anexadas aliadas a constatação na região posterior direita do imóvel de "vestígios de reparo recente improvisado, representados por arames amarrados em torno do alambrado e do mourão de madeira de forma a não deixar vão entre eles", estão em consonância com a prova oral colhida e aptos a demonstrar que o rompimento de obstáculo para a prática do crime, de fato, ocorreu, bem como que os reparos necessários foram realizados posteriormente à ocorrência do delito, de modo que inviável o decote da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Inaplicável a causa de aumento do repouso noturno, eis que recentemente, em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime, veja-se:

HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Prevalecia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. Essa orientação, todavia, sofreu overruling. 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 3. Ordem de habeas corpus concedida, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1.º, do Código Penal.

(STJ - HC: 747967 SC 2022/0175443-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022 - g.n.)

Reconheço, ainda, a tentativa, uma vez que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, eis que foi surpreendido pela vítima e por populares quando estava sob posse da "res furtiva" e tentava se evadir do local, não restando dúvidas de que o objetivo era a subtração dos bens.

Finalmente, no presente caso não há que se falar em atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância. Veja-se que o réu é multirreincidente específico, que ostenta outras condenações definitivas por delitos de natureza patrimonial, o que demonstra que possui personalidade desregrada e uma maior reprovabilidade da conduta imputada, sendo, portanto, inviável a aplicação de tal princípio.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi demonstrada pelas declarações da vítima e confirmada pelo laudo pericial de fls. 225/229, conforme mencionado anteriormente.

Evidente, então, sendo as provas colhidas suficientes para a condenação, devendo o acusado receber as sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso I, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu ostenta péssimos antecedentes (fls. 29 - fls 0003572-06.2011.8.26.0510; 0007776-54.2015.8.26.0510; 0008310-42.2008.8.26.0510; 0009449-97.2006.8.26.0510 e 0010994-37.2008.8.26.0510). Assim, fixo a pena inicial em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da multirreincidentência específica (fls. 0011679-39.2011.8.26.0510; 0012127-12.2011.8.26.0510; 0018389-46.2009.8.26.0510; 1501171-42.2020.8.26.0510), de modo a aumentar a pena do réu em mais 1/6, passando a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, cuja incidência, de todo modo, não é obrigatória, pois o fato de ter o acusado sofrido lesões corporais leves não é motivo relevante o suficiente para conduzir ao seu reconhecimento, tendo em vista que tal fato além de não deter relação estrita com a prática do delito ora analisado, não diminui a reprovabilidade da conduta do agente.

Tal dosimetria encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) g.N.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena em decorrência da tentativa. A diminuição deverá se operar em seu grau máximo, tendo em vista que o réu foi surpreendido ainda no local dos fatos sob posse da "res furtiva" quando se preparava para empreender fuga, de forma que a plena consumação ainda estava distante. Dessa forma, diminuo sua pena em 2/3, de modo que passará a 10 meses e 26 dias de reclusão e 04 dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva as penas acima fixadas.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, diante dos péssimos antecedentes e da multirreincidência específica, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, pois é multirreincidente específico e portador de maus antecedentes, sendo que a medida não se mostra socialmente recomendável.

Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ADILSON DE ANDRADE MEIRELLES DA SILVA para CONDENÁ-LO às penas de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime semiaberto, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade acima aplicada pelas restritivas de direito e de conceder a suspensão condicional do processo.

O réu terá o direito de apelar em liberdade, em razão do montante de pena aplicada.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 06 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA